

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1065/2533	พนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางเพลินพิศ สิทธิบุศย์ ในฐานะส่วนตัว	
	และในฐานะมารดาผู้ใช้	
		โจทก์
	อำนาจปกครองเด็กหญิงจุติมาศ สิทธิบุศย์	
		โจทก์
	นายวันชัยหรือชัย เพชรแก้ว	จำเลย
	นายวันชัยหรือชัย เพชรแก้ว จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง	
ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108		

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอวางเงินสดจำนวน 80,000 บาท เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นางเพลินพิศสิทธิบุศย์ ในฐานะส่วนตัวและในฐานะมารดาผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิงจุติมาศสิทธิบุศย์ ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบสามปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์เต็มใจไปด้วย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319 วรรคแรก ลงโทษจำคุก 2 ปี จำเลยให้การ

รับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน
นอกจากนี้แล้วให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 278 เดิม อีกกระทงหนึ่ง ลงโทษจำคุก 3 ปี รวมเป็นกระทง จำคุก 5 ปี ชั้น
จับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีลด
โทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้นจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบว่าประสงค์จะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 92,91)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ 8,72)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(วินัย กันนะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ